

1508042-61.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2091725/2020 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 10923242 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2649/20/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2091725 - 27º D.P. IBIRAPUERA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508042-61.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508042-61.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2091725/2020 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 10923242 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2649/20/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2091725 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2649/20/330 - 27º D.P.

IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTIAN MANOLO DIAS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

CHRISTIAN MANOLO DIAS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei Federal 11.343/06, porque, no dia 10 de abril de 2020, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 (Decreto Estadual 64.879, de 20 de março de 2020), por volta das 15:22 horas, na Rua Iguaçu, nº 74, Campo Belo, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 115,3 gramas de TETRAHIDROCANNABINOL, substância vulgarmente conhecida como "maconha", distribuída em setenta invólucros plásticos, 5,6 gramas de cocaína, acondicionada em onze eppendorfs, 0,8 grama de TETRAHIDROCANNABINOL,

substância vulgarmente conhecida como "maconha", distribuída em três frascos plásticos, e 16,8 gramas de "crack", distribuído em sessenta e duas pedras, substâncias consideradas drogas, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a audiência de instrução realizada no dia 16 de setembro de 2021, a r. sentença de fls. 145/149 "julgou procedente a ação penal e condenou o réu Christian Manoel dias Santos, às penas de cinco (05) anos de reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, cada um no piso legal ínfimo, com fundamento no artigo 33, "caput" da Lei Federal 11.343/06".

A d. Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, tendo a colenda 13ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, negado provimento ao recurso (fls. 186/190).

Em Habeas Corpus, impetrado em favor de CHRISTIAN MANOEL, perante o E. Superior Tribunal de Justiça, não conhecido o habeas corpus, "a ordem foi concedida, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para, diante do bis in idem, reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada, nos termos da fundamentação, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada" (fls. 217/224).

É o relatório.

Passo, portanto, a refazer a dosagem da penas, observado o quanto determinado pelo C. STJ.

Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (a natureza e a quantidade da substância/produto, a personalidade e a conduta social do agente), ausentes circunstâncias judiciais negativas, uma vez que a quantidade de drogas não é considerada tão excessiva e será analisada na terceira fase, razão pela qual fixo as penas no patamar mínimo previsto para a espécie, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, afasto a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, na medida em que não há prova nos autos de que a situação de calamidade pública ensejada pela pandemia da Covid-19 concretamente facilitou a prática do delito em tela, e considerando a confissão espontânea para o acusado, esta não produzirá efeito sobre as sanções, uma vez que não permite a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal (Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) ficando sua pena provisória em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ao depois, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, conforme determinado em Habeas Corpus, pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes, não havendo óbice para o referido benefício, porquanto as ações penais em andamento, não impedem a aplicação do redutor previsto na Lei de Drogas.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é

primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor se considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento.

Diante de tais ponderações e das constatações das provas produzidas, reduzo a pena em 1/2 (metade), atendendo-se aos critérios de proporcionalidade que decorrem da própria norma que estipula um parâmetro dentro do qual a redução deve ser realizada. Diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas (115,3 gramas de TETRAHIDROCANNABINOL, substância vulgarmente conhecida como "maconha", distribuída em setenta invólucros plásticos, 5,6 gramas de cocaína, acondicionada em onze eppendorfs, 0,8 grama de TETRAHIDROCANNABINOL, substância vulgarmente conhecida como "maconha", distribuída em três frascos plásticos, e 16,8 gramas de "crack"), já fracionada para distribuição a terceiros, entendo razoável e pertinente a redução aplicada. Como consequência, a pena resta definida em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Por conseguinte, excepcionalmente, considerando as particularidades do caso vertente, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas em fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado CHRISTIAN MANOLO DIAS SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 33, parágrafo 4º, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas na fase de Execução.

O sentenciado respondeu ao processo solto, e diante da pena aplicada, poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

No mais, oficie-se, conforme determinado, na r. sentença de fls. 145/149, oficiando-se à digna autoridade policial informando que foi autorizada a incineração de todas as drogas apreendidas, inclusive eventuais amostras. Oficie-se ainda o Banco do Brasil e FUNAD informando o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei Federal 11.343/06).

Observe-se ainda os itens 3, 4, 5, 6 e 7 do r. despacho de fls. 210, a gratuidade processual devido à atuação da Defensoria Pública de São Paulo.

Cancele-se a expedição de mandado de prisão (item 1, do r. despacho de fls. 210),

ou expeça-se contramandado, se o caso.
P.R.I.C.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA